

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2529/2538

บริษัทอัสดาอีคิวแมนท์ จำกัด

โจทก์

นายอนุรัตน์ หมัดสะและ กับพวก

จำเลย

นายอนุรัตน์ หมัดสะและ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายและ หมัดสะและ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงเมื่อจำเลยทั้งสองฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา ของจำเลยทั้งสอง คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมดให้จำเลยทั้งสอง และ มีคำสั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับว่า ศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง จึงไม่รับคำร้องขอทุเลา การบังคับของจำเลย จำเลยทั้งสองเห็นว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ตามคำฟ้อง 1,037,068 บาท เมื่อคดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในศาลชั้นต้นไม่ต้องห้ามฎีกา แม้ศาลชั้นต้นจะพิพากษา ให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบต่อโจทก์ไม่ถึงสองแสนบาท ก็ไม่ทำให้คดี ต้องห้ามฎีกาแต่อย่างใด โปรดมีคำสั่งรับฎีกาและคำร้อง ขอทุเลาการบังคับของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสองร่วมกัน ชำระเงิน 1,037,068 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ ชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 199,831 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 20 สิงหาคม 2536) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกาโดยเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามา ในจำนวนทุนทรัพย์

230,065 บาท พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลา การบังคับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 66,65) จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 69)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การพิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ว่าคดี จะต้องห้ามฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่นั้น ต้องพิจารณา จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันจริง ๆ ในชั้น ฎีกาเป็นหลัก คดีนี้ทุนทรัพย์พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้าม ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาและคำร้องขอทุเลา การบังคับของจำเลยทั้งสองชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การพิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ว่าคดี จะต้องห้ามฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่นั้น ต้องพิจารณา จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันจริง ๆ ในชั้น ฎีกาเป็นหลัก คดีนี้ทุนทรัพย์พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้าม ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาและคำร้องขอทุเลา การบังคับของจำเลยทั้งสองชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ธีระจิต ไชยาคำ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สถิตย์ ไพเราะ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ